

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1338/2538

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง
พันตำรวจโท สุพจน์ สินธุนาวา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 149

การที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมคนร้ายเรียกรับเงินจากผู้เสียหายในคดีที่สามิผู้เสียหายถูกคนร้ายฆ่าและชิงทรัพย์โดยไม่มีสิทธิจะเรียกรับถือได้ว่าเป็นการรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทำการในตำแหน่งหน้าที่จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149, 157,
91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 รวม 2 กระทั่ง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวมจำคุก 10 ปีที่โจทก์ขอให้ลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157 มาด้วยนั้นศาลลงโทษตามบทเฉพาะแล้ว จึงไม่ลงโทษตามมาตราดังกล่าวซึ่งเป็นบททั่วไปอีกยกคำขอส่วนนี้

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า ขณะเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยรับราชการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จำเลยเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีที่นายสอาดสามีนางเหรียญผู้เสียหายถูกคนร้ายฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ โดยได้รับโอนสำนวนการสอบสวนต่อจากร้อยตำรวจเอก จรูญ จำเลยจึงมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมคนร้ายที่ฆ่าและชิงทรัพย์ นายสอาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จำเลยรับสำนวนมายังจับกุมคนร้ายไม่ได้ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้เรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสียหายตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมารับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้เรียกรับเงินจากผู้เสียหายไป 2 ครั้ง จริงตามฟ้อง การที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมคนร้ายเรียกรับเงินจากผู้เสียหายโดยไม่มีสิทธิจะเรียกรับ ถือได้ว่าเป็นการรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทำการในตำแหน่งหน้าที่ จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>